

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๑๐/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๓๘๖/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ระหว่าง { นายจิม ปิ่นนาค ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๘๗/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๐๑ ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำดินมาถมทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทางทิศเหนือ เป็นเนื้อที่กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๘ เมตร เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองจะเข้และถนนเชื่อมคอสะพานดังกล่าว ทำให้ที่ดินแปลงข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือ มีระดับสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๑.๕๐ เมตร และมีการวางท่อน้ำจากที่สูงลงไปหาที่ดินของผู้ฟ้องคดี



/ทำให้น้ำ...

ทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้พืชไร่เสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้สั่งการให้อำเภอรอนเร่ร่อนติดตามผลคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหามาให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไข จึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสภาพเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจระเข้และถนนเชื่อมคอสะพาน บ้านหัวدان หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพเดิมเป็นสะพานไม้และถนนเชื่อมคอสะพานก็เป็นแค่ทางเกวียน ทำให้การคมนาคมของประชาชนบริเวณนั้นไม่ได้รับความสะดวก จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายทางให้กว้างขึ้น โดยใช้งบประมาณจากโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในช่วงเวลาที่ช่างโยธาจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์มาดำเนินการสำรวจออกแบบผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้าน จนกระทั่งได้ออกแบบแปลนและดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจึงได้คัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีพยายามแก้ไขโดยใช้วิธีไกล่เกลี่ยพูดคุยกับผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเจรจาตกลงด้วย แต่จะขอให้เอาถนนออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำงบประมาณไปแก้ไขได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่นอกเขตรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้นัดให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดตรวจสอบว่าถนนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อถึงวันรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ยอมชี้เขตและทะเลาะกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงทำให้ไม่สามารถนำชี้วัดเขตที่ดินได้ ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำการรังวัดอีกครั้ง ผลรังวัดปรากฏว่า ถนนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๙๘ ตารางวา และอำเภอรอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำถนนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริง



/และผู้ถูกฟ้องคดี...

และผู้ถูกฟ้องคดียินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง เพราะถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับการสาธารณสุขและเจ้าของที่ดินผู้อื่นที่มีถนนตัดเข้าที่ดินก็ไม่ได้เรียกร้องเงินชดเชย แต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดี ได้นำรถแทรกเตอร์ไปไถบริเวณไร่เพื่อจะปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝน และพบว่าที่ดินถูกบุกรุก จึงสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์และได้รับแจ้งว่า นายทวี ทำดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้เข้ามาปักแนวถนนเข้ามาในที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ผู้ฟ้องคดีทั้งที่อยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ฟ้องคดี จึงได้ไปพบนายทวี และนายประจวบ พลอยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง และขอร้อง ไม่ให้นำดินมาถมทางขึ้นลง ต่อมา เดือนมิถุนายน ๒๕๔๓ ผู้รับเหมาได้ถมดินรุกเข้ามาในที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี จึงได้แจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรตำบลวังกะพ้อและไปพบปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเพื่อขอให้แก้ไขปัญหานั้น หลังจากนั้น เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ได้มีการดำเนินการปรับพื้นที่ถนนรุกเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๘ ตารางวา และถมทางขึ้นลงเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งวางท่อน้ำจากสูงลงไปหาต่ำ ทำให้พืชไร่ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย จึงได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้ศาลปกครองพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบที่ดิน คืนให้ผู้ฟ้องคดีตามสภาพเดิม

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า สะพานนี้ดำเนินการตามคำร้องขอจากราษฎร ผู้ได้รับความเดือดร้อนในตำบลวังแดง อำเภอตรอน และตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ โดยก่อนทำการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ ๘ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด หมู่ที่ ๖ และกำนันตำบลหาดกรวด ว่าได้ประสานงานให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งผู้ฟ้องคดีรับทราบแล้ว แต่เมื่อเกิดปัญหา นายอำเภอตรอนได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน



/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์มาร่วมหารือแก้ไขปัญหา
ที่ห้องประชุมอำเภอตรอน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งกรรมาคร่วมประชุมและไปร่วมตรวจสอบ
ชี้แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า ถนนมิได้สร้างเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดี
กลับอ้างว่าจำหลักเขตไม่ชัดเจน และจะนัดให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์มารังวัดอีกครั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงพร้อมส่งเอกสารเกี่ยวกับการรังวัด
สอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๐๐๑ ของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งศาล สรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๔๕ และนัดทำการรังวัดในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่นำรังวัดชี้เขตที่ดิน
และได้ทำการรังวัดใหม่ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาร่วม
ระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดินครบทุกด้านแล้ว ปรากฏว่า หลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๐๑
เป็นงานเดินสำรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิม ต่อมา ได้ทำการรังวัดใหม่
เป็นงานแผนที่ชั้นสอง โดยใช้กล้องคำนวณด้วยค่าพิกัดฉากได้เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา
มากกว่าเดิม ๔๓ ตารางวาและมีถนนตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๙๘ ตารางวา คงเหลือ
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา ขึ้นรูปแผนที่ดินร่างมาตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐๐๐ เพื่อความเหมาะสม
และความชัดเจนในการเขียนรายละเอียดและได้ขึ้นแผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔๐๐๐ ครบรูป
แผนที่ในโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฏว่าได้รูปแผนที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากทำการรังวัด
และคำนวณเนื้อที่ต่างวิธีกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และ หนังสือไม่ระบุ
วันที่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ชี้แจงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น สรุปว่า
เหตุที่หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองจะเข้
ฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาลเพื่อประกอบคำให้การ ไม่ปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีนั้น
เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เป็นผู้เก็บเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปขอเอกสารดังกล่าว ปรากฏว่า สำนักงานโยธาธิการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ถูกยุบรวมเข้ากับสำนักงานผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เก็บเอกสารได้อินย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสาร
ดังกล่าวส่งให้ศาลได้ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน



/ที่ยินยอม...

ที่ยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างสะพานหรือถนนแต่อย่างใด สำหรับถนนที่พิพาทนั้น มีลักษณะเป็นทางลูกรังที่อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดเตรียมรายละเอียดค่าของงบประมาณสนับสนุน สำหรับโครงการพิพาทนี้ เดิมมีสภาพเป็นสะพานไม้และมีทางสัญจรไปมา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ร้องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายผิวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรด้วย ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสาร สำเนาหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองจระเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี พร้อมแผนที่ ที่ตั้งโครงการ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ อต ๗๐๔๐๑/๓๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ที่รายงานว่ ถนนเชื่อมคอสะพานมิได้รุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ให้ศาล เพื่อประกอบการพิจารณา

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอำนาจ หน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดไว้ เช่น ต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกในเขตของตนภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้บังคับให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นี้ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะใช้ ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนทั่วไป เพื่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องมีการเวนคืนหรือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินนั้นเสียก่อนแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ การก่อสร้างถนนในบริเวณที่ดินพิพาทนี้อยู่นอกเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่มี...

จึงไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการจัดให้มีหรือบำรุงรักษาทางบกในบริเวณดังกล่าว การที่ผู้ผูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ผู้ผูกฟ้องคดีมีอยู่ตามกฎหมาย นอกจากนั้น ที่ดินบริเวณที่พิพาทก็เป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของ โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๐๑ เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองตามความในมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ผูกฟ้องคดีจะต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจแก่ผู้ผูกฟ้องคดีที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างเป็นถนน ผู้ผูกฟ้องคดีก็จะกระทำการเช่นนั้นไม่ได้ ดังนั้นการที่ผู้ผูกฟ้องคดีได้เข้าใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเป็นถนนตามปัญหาที่พิพาทกันในคดีนี้ ถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ผูกฟ้องคดีดำเนินการปรับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีในบริเวณที่พิพาทให้คืนสู่สภาพเดิมก่อนมีการก่อสร้างถนนและส่งมอบคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ผูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า โครงการก่อสร้างสะพานและถนนพิพาทเป็นโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะจากหน่วยงานโยธาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ที่ได้รับการเรียกร้องให้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวคงไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินที่โครงการนี้ตัดผ่าน แต่หนังสือที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อยินยอมให้ทำถนนลูกรังเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นได้สูญหายไป เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ได้ยู่บรวมกับสำนักงานผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ทำให้ออกสารดังกล่าวได้หายไป ถ้าปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจะทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหัวदान ตำบลวังแดง และหมู่ที่ ๖ บ้านข่าน ตำบลหาดกรวด ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมนี้เดือดร้อน อีกทั้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่าจำนวนหลายล้านบาทที่สร้างไปแล้วประชาชนจะใช้ประโยชน์ไม่ได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาโดยพิจารณาผลประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้วย เนื่องจากมีประชาชนจำนวนหลายร้อยคน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำโครงการพิพาทนอกเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี โดยทำถนนรุกเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๔๘ ตารางวา และถมดินบริเวณด้านทิศเหนือของที่ดินของผู้ฟ้องคดี สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร ทำให้น้ำไหลลงท่วมพืชไร่ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงประกอบคำแถลงการณ์ ของตุลาการผู้แถลงคดี แล้ว

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๐๐๑ ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำดินมาถมทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็น เนื้อที่ ๔๘ ตารางวา เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองจระเข้และถนนเชื่อมคอสะพานดังกล่าว ทำให้ที่ดินแปลงข้างเคียงที่อยู่ทางทิศเหนือ มีระดับสูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๑.๕๐ เมตร และมีการวางท่อน้ำจากที่สูงลงไปที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้พืชไร่เสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสภาพเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองจระเข้และถนนเชื่อมคอสะพาน บ้านหัวदान หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอรัตน จังหวัดอุดรดิตถ์ สภาพเดิมเป็นสะพานไม้และถนนเชื่อมคอสะพาน ก็เป็นแค่ทางเกวียนทำให้ราษฎรตำบลวังแดง อำเภอรัตนและตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยก่อนทำการก่อสร้าง สะพานดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ ๘ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด สมาชิกสภาองค์การ



/บริหาร...

บริหารส่วนตำบลหาดกรวด หมู่ที่ ๖ และกำนันตำบลหาดกรวด ว่า ได้ประสานงานให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งผู้ฟ้องคดีรับทราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า โครงการนี้คงไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน แต่หนังสือที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อยินยอมให้ทำถนนลูกรังเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้นได้สูญหายไปเนื่องจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ยุบรวมกับสำนักงานผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เก็บเอกสารหนังสือดังกล่าวได้อินย้ายไปทำงานที่หน่วยงานอื่นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้วิธีใกล้ชิดพูดคุยกับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเจรจาตกลงด้วยและจะขอให้เอาถนนออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำงบประมาณไปแก้ไขให้ได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่นอกเขตรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเคยนัดให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดตรวจสอบว่าถนนรูกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อถึงวันรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ยอมชี้เขตและทะเลาะกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงทำให้ไม่สามารถนำชี้วัดเขตที่ดินได้ ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำการรังวัดอีกครั้ง ผลรังวัดปรากฏว่า ถนนรูกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๙๘ ตารางวา และอำเภอตรอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำถนนรูกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริงและผู้ถูกฟ้องคดียินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในราคาไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง เพราะถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการสาธารณะและเจ้าของที่ดินผู้อื่นที่มีถนนตัดผ่านก็ได้เรียกร้องเงินชดเชยแต่อย่างใด

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงพร้อมส่งเอกสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๐๐๑ ของผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น สรุปความได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ และนัดทำการรังวัดในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่นำรังวัดชี้เขตที่ดินและได้ทำการรังวัดใหม่ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีเจ้าของที่ดิน



/ข้างเคียง...

ข้างเคียงมาร่วมระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดินครบทุกด้านแล้ว ปรากฏว่า หลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๐๐๑ เป็นงานเดินสำรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิม ต่อมา ได้ทำการรังวัดใหม่ เป็นงานแผนที่ชั้นสองโดยใช้กล้องคำนวณด้วยค่าพิกัดฉากได้เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา มากกว่าเดิม ๔๓ ตารางวา เนื่องจากทำการรังวัดและคำนวณเนื้อที่ต่างวิธีกันและมีถนน ตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๙๘ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนบริการ สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเตรียมรายละเอียดคำขอของงบประมาณสนับสนุน โครงการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ร้องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงขยายผิวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองจระเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ ซึ่งไม่มีรายชื่อ ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันว่า ถนนเชื่อมคอสะพานมิได้รุกเข้าไปในที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือที่ อต ๗๐๔๐๑/๓๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕

คดีมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำถนน เชื่อมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจระเข้ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำ ละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๓ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มาตรา ๖๗ (๑) กำหนดให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้จัดทำถนนเชื่อมคอสะพานข้ามคลองจระเข้รุกเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๘ ตารางวา



/และมีการ...

และมีการวางท่อระบายน้ำจากที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศเหนือของที่ดินผู้ฟ้องคดีเข้ามา
 ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้น้ำท่วมพืชไร่ของผู้ฟ้องคดีเสียหาย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
 การกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๘
 วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า
 การสร้างถนนเชื่อมคอสะพานข้ามคลองจรเข้ของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิด
 ต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับมาในคำให้การและหนังสือไม่ระบุวันที่
 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ที่ชี้แจงเพิ่มเติมต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ขณะมีการสำรวจ
 ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้าน จนเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ผู้ฟ้องคดีจึงได้คัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีได้เจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเจรจาด้วย
 และจะขอให้เอาถนนออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการได้
 เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปแก้ไขปัญหการทำถนนเชื่อมคอสะพาน
 และย้ายท่อระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ เมื่อการสร้างถนน
 เชื่อมคอสะพานข้ามคลองจรเข้ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
 ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
 บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การก่อสร้างถนนเชื่อมคอสะพาน
 ดังกล่าวได้รุุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๘ ตารางวา ตามหนังสือของสำนักงาน
 ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 สร้างถนนเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพราะหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินที่สำนักงานโยธาธิการ
 และผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งให้ศาลไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีสร้างถนนเชื่อมคอสะพานข้ามคลองจรเข้รุุกเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน
 ๘๘ ตารางวา จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี
 ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
 ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หนังสือที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ
 ยินยอมให้ทำถนนลูกรังเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้สูญหาย ไม่มีเหตุผลเพียงพอ



/ให้รับฟัง...

ให้รับฟังได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับสภาพที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีในบริเวณที่พิพาทให้คืนสู่สภาพเดิม ชอบแล้ว

พิพากษายืน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามคำพิพากษาให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

นายปรีชา พานิชวงศ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเจริญ หัตถกรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายดำริ วัฒนสิงห์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลเอก นิยม ศันสนาคม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

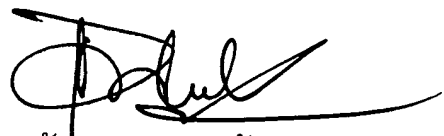


ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิชณุ วรรณ

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคดีหมายเลขดำที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๗/หมายเลขแดงที่ อ.๓๘/๒๕๕๘ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายปรีชา พานิชวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ พลเอก นิยม ศันสนาคม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายปรีชา พานิชวงศ์ และ พลเอก นิยม ศันสนาคม พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายอัษฎราทร จุฬารัตน)

ประธานศาลปกครองสูงสุด